

한국가스공사 상임감사위원

주의, 시정(환수), 통보요구

일련번호 제21-경영지원-14호

제목 비품유지보수 및 업무지원용역 관리 부적정

소관부서 회계본부 □□처

조치부서 √√√√처, □□처

내용

1. 업무 개요

□□처 □□부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2]에 따라 본사 비품의 수급관리 및 계약 체결업무를 담당하고 있으며, '19.2월부터 본사 합숙소 비품관리 업무를 目目目부로부터 이관¹⁾ 받아 본사 사옥 및 합숙소(전세사택 포함) 비품의 관리 및 유지보수를 담당하고 있다.

이와 관련하여 □□처 □□부는 '19.7.11.부터 '20.7.11.까지 본사 사옥 및 합숙소 비품의 유지보수 업무를 위하여 「비품 유지보수 및 업무지원 계약」을 체결하여 관리하였으며 계약현황은 아래와 같다.

【표1】 비품 유지보수 및 업무지원 계약 현황

계약명 (계약번호)	계약금액(원) (부가세 포함)	계약기간	계약상대자
비품 유지보수 및 업무지원 계약 (계약번호 제*****호)	52,963,280	'19.7.11.~'20.7.11.	주식회사 目目目目

1) 관련공문 : 目目目目부-***('19.2.18) “본사 합숙소 비품관리 업무 이관”

2. 관계규정 및 판단기준

「용역계약일반조건」 제3조(정의) 제2호에 따르면 “용역담당직원”이라 함은 용역에 관한 계획의 수립 및 시행, 검사, 감독 등에 관한 권한을 위임받은 직원을 말하며, 같은 규정 제21조(검사)에 따르면 계약상대자는 기성부분에 대하여 완성전에 대가의 전부 또는 일부를 지급하고자 할 때에 그 사실을 서면으로 용역담당직원에게 통지하고 필요한 검사를 받도록 되어 있다.

또한 용역담당직원은 통지를 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 그 날로부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 하며, 용역담당직원은 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다.

한편 □□부가 계약한 「비품 유지보수 및 업무지원 계약」의 과업지시서 제1항(용역내용 및 범위)의 내용을 살펴보면 본 계약상의 용역이라함은 “비품 유지보수”를 위하여 필요한 모든 업무를 관련 과업지시서에 의거 수행하는 것으로서 용역을 위해 필요한 소요인력, 장비 및 공구류의 동원과 그 운영 관리업무를 포함한다고 명시되어 있다.

이와 함께 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 제1항 제4호에 따르면 사기, 그 밖의 부정한 행위로 계약의 체결·이행 과정에서 손해를 끼친 자는 2년 이내의 범위 내에서 입찰참가자격을 제한하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□처 □□부는 주식회사 뽕뽕뽕뽕²⁾(이하 “뽕뽕뽕뽕”이라 한다.)과 본사 및 합숙소(전세사택 포함)의 헬스기구 정기점검 및 비품의 유지보수를 시행하는 용역계약을 체결하였다. 용역 계약의 내용을 살펴보면 헬스기구 및 복합기 유지보수는 매월 정기적으로 시행하며 확정금액으로 지급하고, 합숙소 및 본관의 비품은 유지보수가 발생할 경우 건당 57,555원의 비용을 실적 정산하여 지급하도록 되어 있다. 또한 수리에 필요한 부품 등을 구매하거나 전문성을 요하는 경우 발생하는 실비를 정산하도록 되어있다.

【표2】 비품 유지보수 및 업무지원 계약단가 현황

항 목	내 역	용역단가(부가세 별도)	시행시기
체육관동, 숙소동 헬스기구	헬스기구 정기점검	2,100,000원/월	월간
복합기 유지보수	복합기 유지보수(43대)		
합숙소(298개), 전세사택(약100개), 본관	TV	57,555원	요청시 ³⁾ (실적정산)
	에어컨	57,555원	
	세탁기	57,555원	
	냉장고	57,555원	
	비데	57,555원	
	이사 (비품 이동)	527,595원	
	기타(전자레인지,청소기,도어락)	57,555원	
	본관 비품수리	57,555원	
	실비정산	6,000,000원	

따라서 계약상대자인 뽕뽕뽕뽕은 공사의 용역담당직원인 □□부 과장 LLL(이하 “LLL”라 한다.)가 합숙소, 전세사택 및 본관의 비품 유지보수를 요청할 경우 현장을 확인하고 소요인력, 장비 및 공구류를 동원하여 비품을 유지보수 하여야 한다.

2) 대표자 : ARA, 사업자등록번호 : ***-**-*****
3) 실적정산 항목의 빈도는 10회를 기준으로 계약금액 산출

그러나 〇〇〇〇은 합숙소 및 본관 카페에 대한 수리 요청 시 단 한번도 현장에 출동하지 않았으며, 본사 시설관리용역에 소속되어 있는 근로자인 관리소장 ASA(이하 “ASA”라 한다.) 및 카페직원에게 유지보수를 위탁하고, ASA 및 카페직원이 작성한 수리내역서를 가져다가 용역비용을 청구한 사실을 확인하였으며 이렇게 부당하게 공사에 용역비용을 청구한 내역은 다음과 같다.

【표2】 비품 유지보수 및 업무지원 비용 부당청구 내역

날 짜	대 상	내 역	청구비용 (원,부가세 별도)
2019.7.22	합숙소 ***동 ***호	에어컨 점검	57,555
2019.7.26	합숙소 ***동 ***호, ***동 ***호	도어락 수리	57,555
2019.7.31	LH ***동 ****호	선풍기 교체	57,555
2019.8.14	합숙소 ***동 ****호	도어락 수리	57,555
2019.8.20	합숙소	도어락 수리	57,555
2019.9.9	본사 1층 카페	냉장고 수리	57,555
2019.9.11	본사 1층 카페	블렌드 수리	57,555
2019.9.20	본사 1층 카페	가스켓, 오링, 필터교체	57,555
2019.9.30	본사 1층 카페	블렌더 커플링 교체	57,555
2019.10.1	합숙소 ***동 ***호	도어락 PCB 교체	57,555
2019.10.21	합숙소 ***동 ***호	비데 물공급센서 교체	57,555
2019.10.25	합숙소 ***동 ***호	도어락 모티스락 교체	57,555
2019.10.29	합숙소 ***동 ***호	세탁기 도어 부품교체	57,555
2019.11.11	본사 1층 카페	제빙기 슬라이딩 도어교체	57,555
2019.11.12	합숙소 ***동 ***호	모티스락 교체	57,555
2019.11.11	합숙소 ***동 ****호, ***동 ****호	TV메인보드 교체	57,555
2019.11.21	합숙소 ***동 ***호	비데 센서교체	57,555
2019.11.25	합숙소 ***동 ****호	냉장고 소음발생 조치	57,555
2019.12.03	합숙소 ***동 ***호	TV메인보드 교체	57,555
2020.1.6	합숙소 ***동 ***호	비데 탈착스위치 보정	57,555
2020.1.6	합숙소 ***동 ***호	노즐 교체	-
2020.1.7	합숙소 ***동 ***호	세탁기 부품교체	57,555
2020.1.15	합숙소 ***동 ***호	모티스락 교체	57,555
2020.3.12	합숙소 ***동 ***호	모티스락 교체	57,555
2020.4.10	합숙소 ***동 ****호, ***동 ****호	비데 수리	57,555
2020.5.12	합숙소 ***동 ***호	비데 수리	57,555
2020.5.12	본사 1층 카페	템퍼파손 교체	57,555
2020.6.1	합숙소 ***동 ***호	도어락 수리	57,555
2020.6.3	합숙소 ***동 ***호	냉장고 수리	57,555
2020.6.15	합숙소 ***동 ***호	냉장고 수리	57,555

2020.6.16	합숙소 ***동 ***호	도어락 수리	57,555
2020.6.17	합숙소 ***동 ***호	비데 수리	57,555
2020.6.19	합숙소 ***동 ***호	에어컨 수리	57,555
2020.6.19	합숙소 ***동 ****호	에어컨 수리	57,555
2020.6.23	합숙소 ***동 ***호	도어락 수리	57,555
2020.6.29	합숙소 ***동 ****호	에어컨 수리	57,555
2020.7.1	합숙소 ***동 ***호	에어컨 수리	57,555
2020.7.2	합숙소 ***동 ****호, ***동 ****호	도어락 수리	57,555
2020.7.8	합숙소 ***동 ***호	도어락 수리	57,555
	26건	-	2,187,090

또한 〇〇〇〇은 〇〇〇〇 명의의 법인카드를 ASA에게 제공하여 합숙소 수리와 관련한 실비가 발생할 경우 처리하도록 하였으며, ASA는 〇〇〇〇이 제공한 법인카드로 '19.7월부터 '20.7월까지 직접 결재하여 유지보수 업무를 처리한 사실이 확인되었다.

LLL는 용역 수행내역을 확인하고 이에 따른 기성을 지급하여야 하나 〇〇〇〇이 제출한 서류만을 확인하고 기성대가를 지급하여 관리감독에 소홀하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

이와 관련하여 LLL는 〇〇〇〇이 역무를 수행하지 않고 공사에 부당하게 용역 비용을 청구한 사실을 알지 못하였으며, 용역대가 지급 시 실제 용역이 수행되는지 현장 확인은 하지 않고 서류만 확인하였다고 주장하였다.

그러나 「용역계약일반조건」 제12조(계약이행상의 감독)에 따르면 용역담당직원은 당해 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 하며, 같은 규정 제21조(검사)에 따라 계약상대자의 계약이행 내용의

전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 취하도록 되어있으나, 용역관리를 소홀히 하여 부당하게 용역대가를 청구하는 것을 방지하지 못하였다.

또한 ㉡㉡㉡㉡은 ASA 및 카페직원에게 용역 업무를 위임한 사실이 있음을 인정하면서도 헬스기구 및 복합기 유지보수를 위하여 직원이 고정적으로 투입하고 있고 실적정산 건인 유지보수 건을 포함 전체 인건비로 판단하여 해당 비용을 청구하였다고 주장하였다.

그러나 ㉡㉡㉡㉡과 계약한 산출내역서에 합숙소 비품 유지보수는 실적정산임이 명시되어 있는 점, 과업지시서 제1항(용역내용 및 범위)에 따라 “비품 유지보수”를 위하여 필요한 모든 업무를 관련 과업지시서에 의거 수행하는 것으로서 용역을 위해 필요한 소요인력, 장비 및 공구류의 동원과 그 운영 관리업무를 포함한다고 명시되어 있는 점으로 볼 때 ㉡㉡㉡㉡의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은 용역 감독업무를 소홀히 하여 계약상대자가 청구한 부당한 용역 비용을 지급한 LLL에게 주의를 촉구하시기 바라며, (주의)

□□처장은

- ① 용역계약에 따른 과업을 수행하지 않고 부당하게 용역대금을 청구한 ㉡㉡㉡㉡에게 부당 청구한 2,405,799원(부가세 포함)을 환수하시기 바라며, (시정-환수)
- ② 계약 이행과정에서 부정한 행위로 공사에 손해를 끼친 ㉡㉡㉡㉡을 「국가를

당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 부정당업자로 제재를 요청하시기 바랍니다. (통보)